

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA JUDICIAL CÍVIL
DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Processo nº. **5001804-71.2021.8.21.0049**

HDI SEGUROS S/A, já qualificado nos autos suprarreferidos, de **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO**, movida por **MAICON DENTI**, vem, pelo seu procurador judicial abaixo assinado, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 1022, do Código de Processo Civil, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da r. sentença proferida nos autos, pelas razões de fato e direito que passa a expor, requerendo ao final o quanto segue.

1. DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - TEMPESTIVIDADE

Conforme certificação de intimação eletrônica do evento 79, a data inicial para contagem do prazo foi 16/05/2023 (terça-feira, tendo como prazo final para oposição de embargos o dia 22/05/2023, em consonância com os termos do artigo 224 1, §§ 1º 2 , 2º 3 e 3º do Código de Processo Civil.

Informações do Evento
<u>Status do Prazo:</u> ABERTO
<u>Abertura da Intimação:</u> 15/05/2023 07:06:35 83 - Confirmada a intimação eletrônica Usuário: RS018673
<u>Data Inicial da Contagem do Prazo:</u> 16/05/2023 00:00:00
<u>Data Final do Prazo:</u> 05/06/2023 23:59:59
<u>RÉU:</u> HDI SEGUROS S.A.
<u>Procurador(es) Citado(s) / Intimado(s):</u> LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH RS018673

Portanto, tempestiva a presente peça.

2. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Segundo já pacificado pela doutrina e jurisprudência, e encartado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são admissíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, consoante se preconiza o artigo acima citado.

No caso em tela, constata-se hipóteses previstas na legislação processual, haja vista a omissão da r. sentença que se refere aos pontos adiante elencados, motivo pelo qual, os presentes Embargos Declaratórios devem ser recebidos e apreciados.

3. OBJETO

3.1. SUPRIR OBSCURIDADE – LUCROS CESSANTES TERMOS INICIAL APLICAÇÃO DE JUROS

Este D. Julgador entendeu pela procedência do pedido de lucros cessantes, condenado a Embargante nos seguintes termos:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Em que pese o zelo empenhado na prestação jurisdicional e sem prejuízo de eventual interposição de recurso para rediscussão do mérito, verifica-se que a sentença objurgada merece reparo no ponto a que se refere ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização a título de lucros cessantes, uma vez que considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é claro no sentido de que, nas ações indenizatórias por lucros cessantes, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem ter como termo inicial a data de cada vencimento que a parte receberia tal provento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. **RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.** OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO INTEGRATIVO. Aclaratórios cujo acolhimento tem lugar, no efeito integrativo, para fazer constar do acórdão que os **lucros cessantes deverão sofrer correção monetária, pelo IGP-M, e ser acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a incidir desde cada vencimento mensal.** Embargos de declaração acolhidos. [...] 2. Lucros cessantes: os lucros cessantes, decorrentes da **impossibilidade de uso do caminhão sinistrado**, devem ser calculados em liquidação de sentença, **descontando-se o percentual de 70%**, nestes considerados o valor devido a título de imposto de renda e eventuais despesas operacionais. Precedentes. 3. Denúnciação da lide. Condenação solidária: cabível a condenação direta e solidária da seguradora litisdenunciada a arcar com a condenação imposta na lide principal, até os limites da apólice, devidamente atualizados, consoante entendimento pacificado por meio da Súmula nº 537 do STJ. 4. Ônus sucumbenciais: redistribuição, em conformidade com o previsto nos artigos 85 e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Recurso da seguradora desprovido. Nas suas razões (fl. 363), sustentou, tão somente, que o acórdão teria restado omissos no que diz respeito às rubricas incidentes aos lucros cessantes. Deu-se vista à parte embargada (fl. 375). É o relatório. VOTOS. Entendo que se cuide de hipótese de acolhimento dos embargos no efeito integrativo. É que, de fato, o acórdão restou omissos no que diz respeito às rubricas incidentes à verba devida a título de lucros cessantes. **Assim, acolho o recurso no efeito integrativo, para fazer constar do acórdão que a referida verba deverá sofrer correção monetária, pelo IGP-M, e ser acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, respeitados cada um dos vencimentos mensais. Isto é, o cálculo deverá considerar a temporalidade em que o autor receberia cada um dos valores, devendo a correção ser realizada considerando tais aspectos temporais.**

(TJ-RS - EMBDECCV: 70084529643 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 12/02/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: **17/06/2021**)

Não obstante, impor os juros de mora e correção monetária a partir do sinistro, ou seja, em data anterior ao efetivo prejuízo da parte, é prestigiar o enriquecimento ilícito desta, conduta que jamais pode ser admitida pelo judiciário.

Assim, com a finalidade de evitar-se prejuízo em eventual recurso, ou mesmo em cumprimento de sentença, requer-se seja sanada a obscuridade acima mencionada e consequentemente os termos de juros e correção sejam restabelecidos, conforme determinação legal.

3.2. OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE JUROS

Em que pese o zelo empenhado na prestação jurisdicional e sem prejuízo de eventual interposição de recurso para rediscussão do mérito, verifica-se que a Sentença embargada merece reparo, especialmente, no que tange à forma de atualização da importância segurada.

Embora o MM. Juiz tenha limitado a responsabilidade da seguradora, ora embargante, ao valor contrato na apólice sob a rubrica de dano material, ao atualizar o valor da condenação apenas em lucros cessantes, sem contar o valor necessário para conserto, denota-se que o cálculo ultrapassa o capital segurado:

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS

Data de atualização dos valores: maio/2023

Indexador utilizado: TJ/SC (Tabela Tribunal Just SC)

Juros moratórios simples de 1,00% ao mês - a partir de 23/02/2021

Acréscimo de 0,00% referente a multa.

Honorários advocatícios de 15,00% - (não aplicável sobre a multa).

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS COMPENSATÓRIOS 0,00% a.m.	JUROS MORATÓRIOS 1,00% a.m.	MULTA 0,00%	TOTAL
1	Lucros cessantes	23/02/2021	87.000,00	104.989,59	0,00	28.347,19	0,00	133.336,78
Subtotal							R\$ 133.336,78	
Honorários advocatícios (15,00%) - não aplicável s/ a multa (+)							R\$ 20.000,52	
Subtotal							R\$ 153.337,30	
TOTAL GERAL							R\$ 153.337,30	

Deste modo, carece a sentença de pronunciamento quanto à forma de atualização da importância segurada, requerendo-se desde já que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros, eis que

não há constituição em mora, antes de eventual pagamento por parte do segurado, vez que a responsabilidade da seguradora não decorre do ato ilícito, mas sim, do contrato de seguro, razão pela qual eventual mora da seguradora se daria apenas após eventual pagamento e pedido de reembolso pelo segurado.

Assim, com a finalidade de evitar-se prejuízo em eventual recurso, ou mesmo em cumprimento de sentença, requer-se seja sanada a omissão acima mencionada com a determinação expressa quanto à forma de atualização da cobertura securitária.

4. REQUERIMENTOS FINAIS

Desta maneira, opõem-se os presentes embargos de declaração para que os vícios aqui expostos sejam sanados.

Por fim, que todas as futuras intimações sejam realizadas, **EXCLUSIVAMENTE** em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Quanto as **intimações pessoais** deverão ser realizadas através do e-mail **citacao02@hdi.com.br**, cuja capacidade de recepção de documentos é de 10 MB, ambos os pleitos sob pena de nulidade, conforme artigo 272¹, § 5º² do Código de Processo Civil.

Termos em que,
pede deferimento.
Curitiba, 22 de maio de 2023.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

¹ **Art. 272.** Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

² **§ 5º** Constando dos autos pedido expresse para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;
Demandante: Maicon Denti;
Demandados: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência apresentar **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** de evento 85, o que faz nos seguintes termos:

I. SÍNTESE DOS EMBARGOS

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela HDI Seguros S.A., apresentando dois pontos que considera problemáticos na sentença proferida pelo juiz.

No primeiro ponto argumenta que a sentença precisa ser corrigida em relação ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização por lucros cessantes, pois supostamente teria considerado a data do acidente como base para o cálculo, quando na verdade deveria considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento mensal.

No segundo ponto, aduz que a sentença também precisa ser corrigida em relação à forma de atualização da importância segurada, afirmando que a decisão limitou a responsabilidade da seguradora apenas ao valor contratado na apólice sob a rubrica de dano material, mas não considerou o valor necessário para o conserto. Destaca também que o cálculo da sentença ultrapassa o capital segurado e requer que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem juros.

Sem razão, conforme passa a expor.



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

II. MÉRITO

a) Aplicação de correção monetária e juros nos lucros cessantes

Em relação ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização por lucros cessantes, entendemos que a sentença proferida está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante.

O embargante argumenta que a data do efetivo prejuízo deveria ser considerada para o cálculo, em vez da data do acidente. No entanto, é importante ressaltar que a jurisprudência consolidada tem entendido que a data do evento danoso é o marco inicial para a incidência dos lucros cessantes, bem como dos consectários legais de correção monetária e juros.

Além disso, nota-se que a fundamentação fixou os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

Logo, entende-se que todo dia 23 de cada mês seguinte ao sinistro (23/02/2021) deve incidir o valor mensal fixado a título de lucros cessantes, bem como juros e correção monetária.

Essa interpretação se justifica pela necessidade de compensar a vítima desde o momento em que o prejuízo ocorreu.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse ponto, motivo pelo qual **REQUER seja considerada a correção monetária e juros desde a data do acidente**, conforme incidência mensal das parcelas.

b) Atualização da importância segurada

Quanto à forma de atualização da importância segurada postulada pela embargante, melhor sorte também não lhe socorre.

A sentença limitou corretamente a responsabilidade da seguradora ao valor contratado na apólice para danos materiais. Não há amparo legal para que a atualização da importância segurada ocorra apenas pela correção monetária e sem a incidência de juros.

Afinal, a seguradora também está em mora com as partes desde a data do acidente, sendo acionada e, ainda no dia do sinistro, guinchou o caminhão do autor para uma mecânica credenciada pela seguradora. Logo, quando a embargante escolheu não autorizar o conserto do caminhão, a seguradora agravou os prejuízos do autor, devendo arcar com os prejuízos que deu causa de forma atualizada e com juros de mora.

Outrossim, os valores previstos na apólice (Evento 12, OUT2), nas rubricas "Danos Materiais" e "Danos Morais", deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data da contratação do seguro (27/10/2020), conforme Súmula nº 632 do STJ¹, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (23/02/2021), visto que houve o acionamento do seguro já naquela data e houve pretensão resistida na cobertura do sinistro, em especial no conserto do caminhão do autor, o que agravou expressivamente os danos causados a este, ou, subsidiariamente, desde a data de citação.

Assim, sobre a cobertura contratada também devem incidir correção monetária e juros, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COBERTURA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 5. As telas sistêmicas acostadas aos autos pela seguradora apelante, corroboradas pela apólice apresentada em sede recursal, demonstram que a cobertura securitária da apólice em questão, no que tange a danos materiais sofridos por terceiros, corresponde a R\$ 50.000,00. Assim, deve a sua responsabilidade na presente demanda ser limitada ao valor da cobertura securitária, descontado o montante já alcançado a título de indenização em âmbito extrajudicial. **6. As coberturas seguradas devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M desde o início da vigência da apólice, bem como de juros de mora a contar da citação da seguradora litisdenunciada.** Já os valores referentes à condenação devem ser corrigidos pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da ré. 7. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios deve corresponder a 20% sobre o montante da condenação cuja responsabilidade lhe compete. 8. Ratificação da decisão pelo Colegiado. AGRAVO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50012288720138210072, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-05-2023).

¹ Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CULPA RECONHECIDA PELO RÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS ESTIMADOS EM IMPORTÂNCIA SUPERIOR A 70% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO NA DATA DO SINISTRO. PERDA TOTAL. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. [...] 2. Danos materiais e perda total: nos termos do entendimento desta Câmara, para fins de reconhecimento da perda total, exige-se que as despesas necessárias à completa reparação do bem ultrapasse 70% do valor constante da Tabela FIPE, visto que poderia mostrar-se potencialmente antieconômico determinar a realização de consertos em um contexto tal. Caso em que o conserto do veículo foi avaliado em cerca de 80% do seu valor de mercado à época do acidente. Assim, reconhecida a perda total, é devido o pagamento de indenização correspondente ao valor apurado junto à Tabela FIPE, quando do sinistro, deduzindo-se o valor do salvado, que, no caso, corresponde ao fruto da alienação do automóvel. Adoção, pela seguradora, de termo diverso que caracteriza cláusula abusiva, à luz do artigo 51, inciso IV, do CDC, visto que tal prática vem em seu exclusivo benefício, considerando a demora no pagamento da verba securitária contratada. Precedentes. Condenação a que ambos os réus devem arcar solidariamente, eis que inferior ao limite estabelecido na apólice. Reforma parcial da sentença no ponto. **3. Atualização da cobertura securitária: importância segurada que deve ser corrigida pelo IGP-M, a contar do início da vigência da apólice, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.** APELAÇÃO DA RÉ SEGURADA PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50795520320198210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-08-2022)

Portanto, **REQUER** seja determinado pelo juízo as coberturas securitárias devem ser **corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data da contratação do seguro (27/10/2020) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (23/02/2021)**, visto que o seguro foi acionado já naquela data e existiu pretensão resistida na cobertura do sinistro, em especial no conserto do caminhão do autor, o que agravou expressivamente os danos causados a este, ou, subsidiariamente, desde a data de citação.

III. PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER** sejam recebidas e processada as presentes contrarrazões para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, negando provimento aos embargos conforme fundamentação supra.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 13 de junho de 2023.

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA /SP

AUTOS Nº: 5001804-71.2021.8.21.0049
AUTOR: MAICON DENTI
RÉU: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e outros

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, já qualificado nos autos em epígrafe, movida por **MAICON DENTI**, vem perante Vossa Excelência, através de seu advogado abaixo firmado, manifestar ciência do **Embargos Declaratórios** (evento 85) e **RATIFICAR** o pedido da Embargante para que seja sanada a omissão apontada e análise do pleito realizada.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Blumenau, 12 de junho de 2023.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP (55) 9 9727 0211 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

AUTOR: MAICON DENTI

RÉU: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

SENTENÇA

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, contudo, o desacolhimento é a única solução possível.

A alegação de omissão não pode ser solvida em sede de embargos declaratórios, porquanto o que se vislumbra com a interposição do presente recurso é que a parte embargante simplesmente pretende ver modificada a decisão em seu favor.

Todavia, inobstante seja possível agregar o caráter infringente aos embargos de declaração, necessário referir que a infringência deve decorrer da efetiva caracterização das hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, tendo o julgador dirimido a lide de acordo com as questões de fato e de direito ventiladas pelas partes, bem como com base na prova produzida, não há motivo para reconhecer a omissão ventilada, única e exclusivamente porque a decisão não beneficiou o embargante.

Registre-se que eventual erro de julgamento, existência de divergência com a prova dos autos, dúvida interpretativa da parte, etc, não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, os quais não têm natureza de questionário ou consulta.

Enfim, se a parte não concorda com a decisão proferida, e esta discordância não se dá em razão da existência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, como ocorre no caso em comento, mas sim por entender que houve erro de julgamento, existem outros meios disponíveis para a modificação da sentença, os quais devem, inclusive, ser do conhecimento da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DESACOLHO-OS.

Ficam as partes intimadas.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 13/09/2023, às 16:27:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10045965772v2** e o código CRC **e320c8fb**.

5001804-71.2021.8.21.0049

10045965772 .V2



ADVOGADOS

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen - RS

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandado: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, interpor:

RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença de Evento 78, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de **R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS** e **HDI SEGUROS S.A.**, também já qualificada nos autos em epígrafe, o que faz nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil e razões de fato e de direito a seguir expostos.

Requer, desde já o recebimento da apelação com efeito devolutivo, com a imediata intimação da parte recorrida para, querendo, oferecer as contrarrazões e, ato contínuo, sejam os autos, com as razões anexas, remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para os fins aqui aduzidos.

A parte deixa de efetuar preparo em razão da justiça gratuita deferida no evento 4.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 14 de junho de 2023.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RAZÕES RECURSAIS

OBJETO:	Apelação;
APELANTE:	Maicon Denti;
APELADA:	R.A. Mesquita de Araújo - Moveis e Estofados; e HDI Seguros S.A.;
PROCESSO DE ORIGEM:	5001804-71.2021.8.21.0049/RS

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLEND A CÂMARA,
EMÉRITOS DESEMBARGADORES,

I. TEMPESTIVIDADE

Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5º do CPC, o prazo para interpor o presente recurso é de 15 dias úteis, devendo ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento nos termos do Art. 224 do CPC.

Dessa forma, considerando que foi expedida/certificada a intimação eletrônica da sentença recorrida em 13 de maio (evento 81), sendo confirmada a intimação e iniciada a contagem do prazo em 24 de maio, tendo como data final o dia 15 de junho, conforme eventos 81 e 87, tem-se por tempestivo o presente recurso, devendo ser acolhido.

II. PREPARO

Informa que deixa de realizar o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente, conforme decisão de Evento 04, motivo pelo qual resta dispensado do recolhimento das custas recursais.

III. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, pleiteando que as apeladas fossem condenadas a pagar o conserto do veículo caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, lucros cessantes, depreciação do veículo, perdas e danos e danos morais.

Após trâmite regular, a ação obteve a seguinte sentença (Evento 78):

Culpa

(...) Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade do condutor do veículo Fiat pela ocorrência do acidente, de responsabilidade da primeira demandada, restando a análise em relação aos prejuízos alegadamente suportados pela parte autora e a responsabilidade da parte demandada pelo pagamento de eventual indenização. (...)

Danos Materiais.

(...) Assim, condeno as demandadas a arcarem como o conserto integral do veículo, sendo que o conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído em 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor. (...)

Lucros Cessantes.

(...) É de ser considerado que pelo menos realizava uma viagem mensal para à Empresa Probon - análise de documentos juntados - e considerando os recibos juntados, fazendo uma média e também considerando que estamos diante de documentos que apresentam valor bruto, **entendo o Juízo por fixar os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais**, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. (...)

Desvalorização do veículo.

(...) No caso, **não comprova a parte autora a alegada desvalorização do veículo**, não podendo presumir que o veículo tenha perdido valor de mercado em razão do acidente, uma vez que será realizado o conserto integral dos danos ocasionados ao bem. (...)

Dano Moral.

(...) No caso dos autos, entendo que **não demonstrado nos autos ter o autor sofrido o abalo moral**. Não demonstrado que o acidente tenha ocasionado significativa mudança na rotina na rotina do autor, nem mesmo financeira ou abalo psicológico. (...)

Responsabilidade da Seguradora.

(...) Registre-se que a responsabilidade da seguradora ré está limitada ao montante da indenização securitária prevista apólice de seguro, observando-se os valores da cobertura contratada, por constituírem prejuízo financeiro. (...)

Honorários Contratuais.

(...) **Não prospera o pedido**, visto que não há como compelir a parte ré ao pagamento de **honorários convencionados** em contrato no qual não teve participação. (...)

(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A., para o efeito de CONDENAR as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor. (...)

No caso em espécie, **deve ser reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau**, para que sejam as apeladas condenadas a indenizar o autor pelos lucros cessantes em patamar conforme o efetivo prejuízo do autor, a depreciação do veículo, perdas com honorários advocatícios e danos morais, conforme a seguir exposto.

IV. MÉRITO

a) Das Razões Recursais

Restou provado nos autos a dinâmica do acidente, extraindo-se do laudo pericial, depoimento pessoal do réu e testemunhas que o autor (condutor do caminhão) não procedeu de qualquer conduta ilícita, não trafegava acima do limite de velocidade e tomava todos os cuidados necessários para a condução. Entretanto, o funcionário do apelado – ao realizar a ultrapassagem indevida – colidiu, causando inúmeros prejuízos que devem ser reparados em sua integralidade.

Ocorre que, para inconformismo do apelante, o juízo *a quo* julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus em valores de lucros

cessantes aviltantes em comparação ao que recebia o apelante à época dos fatos e julgando improcedentes os pedidos relativos à indenização pela desvalorização do veículo batido; condenação em dano moral e ressarcimento dos honorários contratuais.

Entretanto, o apelante sofreu graves prejuízos com a privação de seu instrumento de trabalho por mais de 2 (dois) anos, neste período ficou sem receber os valores para sua subsistência de sua família, por culpa exclusiva dos réus, de modo que, impõe-se a condenação dos réus em danos morais, bem como, nos valores pela desvalorização do veículo que restou sinistrado, da majoração do valores dos lucros cessantes e no ressarcimentos dos honorários contratuais, por terem dado causa do presente processo.

Logo, é importante lembrar que as indenizações têm como principal objetivo garantir que a vítima seja ressarcida por danos que tenha sofrido, sejam eles morais, econômicos ou estéticos. Dito isso, é imprescindível que a indenização esteja compatível ao prejuízo causado à vítima, o que não se vislumbra no presente caso, devendo ser reformada a sentença conforme passa a fundamentar.

b) Da majoração dos lucros cessantes

Comprovada a culpa exclusiva da parte apelada no acidente de trânsito que culminou na **impossibilidade de o apelante utilizar seu caminhão para o trabalho**, o juízo de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R\$ 3.000,00 mensais. Todavia, este valor está muito aquém dos lucros cessantes efetivamente experimentados pelo apelante, devendo ser majorado o montante fixado, conforme passa a expor:

Inicialmente, é importante frisar que o art. 402 do Código Civil determina claramente que: "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Conforme comprovado nos autos o autor está **desde a data do acidente (23/02/2021) até a presente data sem conseguir trabalhar com o caminhão que foi abalroado**, visto que o veículo foi removido pela seguradora para o pátio de uma mecânica credenciada deles e lá permanece até hoje sem conserto.

Conforme comprovado por meio dos documentos juntados na inicial, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o apelante é motorista autônomo e

trabalha realizando fretes, mudanças residenciais intermunicipais e interestaduais, com **seu único caminhão que foi abalroado e está parado até a presente data** por culpa das apeladas.

Neste sentido convém dizer que ficou demonstrado que o apelante auferia renda média mensal de aproximadamente **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) SOMENTE com o seu serviço autônomo de frete de mudanças**, considerando os meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021, conforme Evento 1, Anexo30.

Em consonância com a prova documental, o depoimento das testemunhas Daniel Matter (Evento 62, Vídeo 02) e Fabiano Pedroso Brum (Evento 62, Vídeo 03), ratificam que o Apelante fazia mudanças dentro do município e que mudanças que levam menos de um turno, normalmente uma manhã, sendo **cobrado o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais)**.

Destaca-se que ambas as testemunhas que contrataram serviços de mudança do apelante informaram que o serviço realizado (mudança dentro do município) durou menos de 04 horas – 1 turno do dia, de modo que frequentemente **o apelante conseguia fazer 02 (duas) mudanças por dia**, aumentando os lucros obtidos de forma autônoma com mudanças.

Por consequência, para atingir o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com mudanças autônomas o apelante precisava fazer apenas 06/07 mudanças pequenas intermunicipais no mês, sendo que era comum fazer mais e que algumas possuíam preço maior por não serem dentro do município.

Estes valores de prestação de serviço autônomo do ramo de mudanças não foram considerados na sentença, sendo imprescindível a majoração dos lucros cessantes fixados pelo juízo *a quo*.

Além disso, conforme documentos apensos ao Evento 1, Anexo31 e depoimento de Francisco Denti (Evento 62, Vídeo 04), ficou comprovado que o apelante realizava o frete de mudanças repassadas pela empresa Mudança Holand em vista de ter caminhão com baú maior, recebendo em média R\$ 3.000,00 por mês em novembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021, sendo que em dezembro/2020 recebeu aproximadamente R\$ 20.000,00 em razão de uma mudança realizada para o Estado do Tocantins, destacando ainda que em fretes realizados dentro da cidade é cobrado em torno de R\$ 800,00 a R\$ 1.500,00 por mudança, dependendo da demora do serviço.

Logo, ainda que se desconsidere o mês de dezembro de 2020, é inequívoco que o Apelante recebia em média **R\$ 3.000,00 por mês por serviços repassados pela empresa Mudanças Holand**, que equivale a 4 mudanças municipais pequenas (1 turno) ou 2 grandes (dia todo).

Por fim, ainda restou comprovado por meio dos documentos apensos ao Evento 1, Anexo31 e depoimento das testemunhas Cleomar Favin (Evento 62, Vídeo 01) e Marcelo João Cargnin Piovesan (Evento 62, Vídeo 07) que o Apelante também fazia em torno de 07 a 08 fretes por mês, dependendo da distância do destino, e recebeu em média **R\$ 5.448,70 da empresa de colchões Probon Indústria de Colchões Ltda** nos meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021.

Convém destacar que em dezembro de 2021 foi realizado apenas 01 frete para a empresa Probon em razão da mudança que o apelante fez para o estado do Tocantins, que havia sido repassada pela empresa Mudanças Holand.

Além disso, também **restou comprovado que o apelante recebia um valor médio de R\$ 2,40 quilometro rodado**, considerando ida e volta. Contudo, era comum sair carregado de colchões para os destinos indicados pela Probon e voltar carregado com outros fretes particulares para o município de origem, de livre contratação do autor, conforme ratificado no depoimento do autor e testemunhas, o que **aumentava o lucro do trabalho**, visto que a viagem “de volta” não possuía custos.

Logo, **restou comprovado nos autos que o apelante auferia os seguintes valores nos 04 meses** que antecederam o sinistro:

NOVEMBRO DE 2020				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 14	Probon	10/11/2020	R\$	3.479,90
Evento 1, ANEXO32, Página 15	Probon	16/11/2020	R\$	2.716,30
Evento 1, ANEXO32, Página 16	Probon	24/11/2020	R\$	2.058,50
Evento 1, ANEXO32, Página 17	Probon	30/11/2020	R\$	2.178,10
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	30/11/2020	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/11/2020	R\$	4.000,00
SUBTOTAL:			R\$	17.432,80

DEZEMBRO DE 2020				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 18	Probon*	29/12/2020	R\$	3.070,50
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand*	30/12/2020	R\$	20.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/12/2020	R\$	4.000,00
SUBTOTAL:			R\$	27.070,50

* Valores atípicos em razão de mudança realizada para Estado do Tocantins

JANEIRO DE 2021				
EVENTO	RECEITA	DATA	VALOR	
Evento 1, ANEXO32, Página 19	Probon	25/01/2021	R\$	2.355,20
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	30/01/2021	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	30/01/2021	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	9.355,20

FEVEREIRO DE 2021				
Evento	Receita	Data	Valor	
Evento 1, ANEXO32, Página 20	Probon	09/02/2021	R\$	2.799,10
Evento 1, ANEXO32, Página 21	Probon	19/02/2021	R\$	3.137,20
Evento 1, ANEXO31, Página 1	Fretes repassados pela Mudanças Holand	23/02/2021	R\$	3.000,00
Evento 1, ANEXO30, Página 2	Fretes autônomos com a Mudanças Denti	23/02/2021	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	12.936,30

RENDIMENTOS MÉDIOS DO APELANTE				
Evento	Receita	Total recebido	Média nos 04 meses	
Evento 1, ANEXO32 Evento 62, Vídeo 01 Evento 62, Vídeo 07	Fretes para a Probon	R\$ 21.794,80	R\$	5.448,70
Evento 1, ANEXO31 Evento 62, Vídeo 04	Fretes repassados por Mudanças Holland	R\$ 29.000,00	R\$	7.250,00
Evento 1, ANEXO30 Evento 62, Vídeo 02 Evento 62, Vídeo 03	Fretes autônomos na Mudanças Denti	R\$ 16.000,00	R\$	4.000,00
TOTAL		R\$ 66.794,80	R\$	16.698,70

Como pode ser visto na tabela acima, **o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de lucros cessantes é extremamente baixo em comparação com os valores que o apelante efetivamente deixou de auferir**, sendo que os documentos juntados nos autos para comprovar o prejuízo foram todos ratificados pela prova testemunhal.

Nessa perspectiva, por culpa exclusiva das apeladas, **o apelante deixou de auferir o valor mensal aproximado de R\$ 16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)**, e diante disso, se impõe a condenação da parte demandada ao pagamento de lucros cessantes no aludido patamar.

É imperioso destacar que o depoimento pessoal do autor também ratifica que o **rendimento mensal obtido antes do acidente somava aproximadamente 20 a 25 mil reais por mês**, todavia não foi possível obter mais documentos em razão da informalidade do trabalho como motorista autônomo de fretes e mudanças.

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento máximo de 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês, visto que o caminhão estava todo reformado e não possuía despesas de manutenção significativas, conforme depoimentos e notas juntadas aos autos, bem como entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. **LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COBERTURA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** 1. O julgamento monocrático dos apelos fundou-se na existência de entendimento consolidado nesta Corte sobre o tema (artigo 206, XXXVI, do RITJRS e Súmula 568 do e. STJ). Ademais, o e. STJ vem proclamando que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/6/2021). Ausência de nulidade a ser proclamada por este Colegiado. 2. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a juntada de documentos em grau recursal, desde que oportunizado o contraditório e não constatada má-fé. 3. O pagamento de indenização na esfera administrativa por danos materiais não impede o ajuizamento da presente demanda, uma vez que não há, nos autos, prova da ocorrência de plena e geral quitação. **4. Pode ser presumida no caso a ocorrência de lucros cessantes, uma vez que o propósito principal do veículo danificado consistia justamente no transporte remunerado de cargas, conforme se denota dos documentos acostados junto à inicial, e é fato incontroverso nos autos que, após o sinistro, o veículo só restou habilitado a retomar a atividade de transporte de carga após 4 meses.** No que tange ao quantum indenizatório, observa-se que a jurisprudência desta Corte orienta que o seu cálculo deve considerar o faturamento do autor nos meses que antecederam o mês do acidente, descontados os custos operacionais do veículo, conforme percentual previsto pela legislação do imposto de renda, qual seja, **40%**, nos termos da INSRF 156/01, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida no ponto. 5. As telas sistêmicas acostadas aos autos pela seguradora apelante, corroboradas pela apólice apresentada em

sede recursal, demonstram que a cobertura securitária da apólice em questão, no que tange a danos materiais sofridos por terceiros, corresponde a R\$ 50.000,00. Assim, deve a sua responsabilidade na presente demanda ser limitada ao valor da cobertura securitária, descontado o montante já alcançado a título de indenização em âmbito extrajudicial. 6. As coberturas seguradas devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M desde o início da vigência da apólice, bem como de juros de mora a contar da citação da seguradora litisdenunciada. Já os valores referentes à condenação devem ser corrigidos pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da ré. 7. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios deve corresponder a 20% sobre o montante da condenação cuja responsabilidade lhe compete. 8. Ratificação da decisão pelo Colegiado. AGRADO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50012288720138210072, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-05-2023)

E também:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO DA PARTE AUTORA NA TRASEIRA DE CAMINHÃO PARADO SOBRE O LEITO DA PISTA DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. [...]. Portanto, não há como afastar a parcela de culpa da parte autora para a ocorrência do evento danoso, o que impõe o reconhecimento de culpa concorrente, em igual proporção (50%), mitigando-se a responsabilidade da parte ré. **LUCROS CESSANTES. Os contratos e conhecimentos de frete acostados com a inicial são suficientes para indicar o faturamento da empresa em relação ao caminhão sinistrado nos meses que antecederam o sinistro.** Quanto ao abatimento do percentual de 40% a título de despesas (presumindo-se que a parte autora também tem de arcar com gastos decorrentes da própria atividade empresarial desempenhada), trata-se de parâmetro usualmente adotado pelo Colegiado para este fim, sendo dispensável a juntada de provas mais robustas a esse título. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50021257920208210037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-01-2023)

Conforme pode ser visto, o pedido do apelante possui conformidade com entendimento do TJ/RS, pois restou **comprovado que o autor teve prejuízo por lucros cessantes muito superior ao valor fixado na sentença.**

Posta assim a questão, requer a reforma da sentença para majorar os lucros cessantes para **R\$ 16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** por mês após o acidente (23/02/2021), conforme dá suporte as provas dos autos, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 dos meses subsequentes ao acidente para fins de cômputo de correção e juros das parcelas mensais.

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento máximo de 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês.

c) Da desvalorização do caminhão do autor

Em que pese o notório saber jurídico do magistrado de 1º grau, entende a parte autora que deverá ser reformada a sentença a fim de reconhecer a depreciação do veículo ocorrida em razão do acidente causado por culpa exclusiva da parte apelada.

Isso porque **agora o caminhão do autor é SINISTRADO** e passará a constar a **informação de recuperação do veículo no documento do caminhão**, o que inequivocamente trará **desvalorização no valor de compra/venda do veículo**.

Neste sentido, é bom dizer que **restou comprovado que veículos batidos/sinistrados sofrem depreciação média de 20% (vinte por cento) à 50% (cinquenta por cento) do valor de médio de mercado** no momento de compra e venda, conforme provas acostadas aos autos, em especial as **declarações firmadas por empresas do ramo automobilístico** ratificando a desvalorização, conforme (Evento 1, ANEXO28, Páginas 2 e 3).

Sendo assim, **mesmo com o efetivo reparo haverá depreciação no valor de mercado do caminhão**. Salienta-se, ainda, que quando os danos no veículo sinistrado são grandes, **conforme fotos e vídeos apensos ao evento 1, ANEXO16, ANEXO17, ANEXO18, ANEXO19, ANEXO20, ANEXO21, ANEXO22, ANEXO23, e ANEXO24** haverá depreciação independentemente dos consertos realizados.

Logo, embora sejam realizados os consertos no caminhão, é inequívoco que em toda a estrutura do veículo permanecerão vestígios dos reparos, tais como:

1. **Reparos na pintura:** É possível identificar **diferenças na tonalidade, textura ou brilho da pintura**, indicando a realização de reparos extensos.

2. **Peças substituídas:** O caminhão terá passado por substituição de componentes da carroceria, para-choques, faróis, vidros, etc. Vestígios podem ser encontrados nas marcas ou números de série das peças, além de diferenças na cor ou encaixe em comparação com as peças originais.
3. **Alinhamento inadequado:** Após danos estruturais, ajustes devem ser feitos para realinhar o chassi e outras partes do caminhão, sendo **possível identificar a estrutura torta ou desnivelada em comparações com especificações de fábrica**, visto que a mão de obra dos mecânicos não consegue replicar o trabalho desenvolvido por engenheiros, máquinas e montadoras de fábrica.
4. **Pontos de solda:** A presença de pontos de solda em áreas como a estrutura da carroceria, chassi ou outras partes do caminhão indica reparos realizados. Esses pontos não existem em veículos originais e podem comprometer a integridade estrutural.
5. **Selos ou adesivos:** Diante da extensão dos danos, selos ou adesivos podem ser aplicados para indicar que o veículo foi reparado. Esses vestígios podem ser encontrados em áreas visíveis, como portas, capô, cabines.
6. **Histórico de reparos:** Em registros de manutenção ou histórico do veículo, pode haver informações sobre os reparos realizados. Isso pode incluir detalhes sobre os danos sofridos e as medidas tomadas para restaurar o caminhão, reduzindo o valor de compra e venda do bem.

Como pode ser visto esses sinais de reparo demonstram a depreciação do veículo após o acidente, uma vez que seu **estado original foi alterado e não pode ser completamente restaurado**.

Além disso, após a vistoria para circulação do veículo deverá constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (**CRLV do caminhão que o veículo foi recuperado ou sinistrado**), o que consequentemente **desvalorizará o bem quando o autor decidir vendê-lo**.

Além disso, mesmo havendo o reparo do veículo o apelante também terá prejuízo ao tentar fazer seguro do caminhão, **visto que praticamente todas as seguradoras atuantes no país não aceitam fazer seguro de veículos sinistrados** e, quando aceitam, cobram prêmio muito acima do mercado para cobertura apenas contra terceiros, deixando de cobrir prejuízos no veículo do autor.

Assim, é fato que **a batida ocasionou a desvalorização no valor de mercado do veículo do autor e tornou legítima a cobrança de indenização** referente à essa desvalorização do bem.

Não é aceitável que o autor seja duplamente prejudicado pela ausência de cautela da parte ré; primeiro, ao ter seu caminhão – seu único meio de trabalho – sinistrado e ter que vir às portas do judiciário para garantir o seu conserto; depois restou em prejuízo ao ter o seu único bem desvalorizado de maneira considerável.

E é este o entendimento da Corte Gaúcha ao julgar casos análogos. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CARRO EM ARROIO. DIVISA ENTRE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. Ilegitimidade passiva do Município de Teutônia. Considerando que o sinistro ocorreu na divisa entre os Municípios de Teutônia e Westfália, não há como afastar a responsabilidade de um Município e imputar somente ao outro, pois ambos são responsáveis, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Precedentes. Dano material. **Da própria narrativa do acidente, bem como dos registros fotográficos juntados aos autos, não há dúvidas de que houve depreciação do veículo que foi retirado de um arroio após cair de uma ponte. Logo, não há como acolher a tese do Município de que não houve qualquer comprovação relativa a depreciação do veículo. Dano material comprovado.** Dano moral. Para configuração do dano moral, necessária comprovação do efetivo dano suportado pela vítima, além do nexo causal e da conduta do agente, para daí emergir o dever de indenizar da parte ré. [...]. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece inalterada a distribuição dos ônus da sucumbência. Contudo, é caso de fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50000899620148210159, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 13-12-2021).

Posta assim a questão, imperativa a reformada da sentença para condenar às apeladas a indenizar a depreciação do caminhão do autor, em no patamar não inferior a R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a **30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente**, percentual mínimo de depreciação quando ocorre a inclusão a observação de recuperação ou sinistro no documento de circulação do veículo (CRLV), conforme documentos apensos ao (Evento 1, ANEXO28).

Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda necessário, requer seja determinada a **apuração do *quantum* da depreciação do veículo em fase de liquidação de sentença**, após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu.

d) Do dano moral

A reparação civil está intimamente ligada à responsabilidade do causador do dano, levando em conta o nexo causal presente no caso concreto, que ficou demonstrado nos documentos acostados e nos fatos narrados.

Assim, é preciso reparar devidamente o dano causado ao apelante, com objetivo de viabilizar o retorno ao *status quo* ante à lesão, visto que a reparação do dano deveria consistir na reconstituição específica do bem jurídico lesado, ou seja, na recomposição integral, para que a vítima venha a encontrar-se numa situação tal como se o fato danoso não tivesse acontecido.

O autor, ora apelante, teve seu abalo íntimo ferido caracterizado pelo sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que o Autor, enquanto vítima do acidente. Diante disso, após o trauma causado no acidente, o Autor passou a ter crises de estresse, angústia, ansiedade, medo de dirigir e insônia, de modo que o acidente causado, inevitavelmente, repercutiu em seu equilíbrio emocional.

Em decorrência do acidente, seu caminhão foi inutilizado pelo período de 2 (dois) anos desde o acidente, causando-lhe imenso prejuízo financeiro, pois não tinha outra fonte de renda ou outro veículo para trabalhar, bem como, ficou impossibilitado de viajar com sua família, de modo que o caminhão também era utilizado como meio de lazer e aproximação com os filhos, restando privado de trabalhar, lazer e ferido em seu direito íntimo, totalmente por culpa exclusiva da parte apelada.

Na mesma toada, o apelante ficou sem poder trabalhar com um longo período, o que lhe causou inúmeros transtornos decorrentes da perda de rendimentos e insegurança de seu sustento e de sua família, tendo, ainda, perdido

clientes recorrentes, como a fabricante de colchões Probon, que por conta disso, contratou outro transportador para realizar seus fretes.

A indenização por danos morais também se impõe, vez que o apelante foi submetido a inegável constrangimento, bem a frustração e a revolta de ter que ficar sem utilizar seu veículo, fruto de seu trabalho e subsistência de sua família, acarretando considerável perda de valores. O dano moral é entendido como todo sofrimento suportado pelo ser humano, que não é causado por uma perda pecuniária, mas sim por dor psicológica, ferindo a moral, a honra, a dignidade, e devido a isso, deve ser ressarcido independentemente do *quantum* foi prejudicado.

Além do caráter punitivo dos danos morais, busca ao causador do dano, evitar a reincidência no fato danoso; também temos o caráter compensatório para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.

Nesse sentido, resta evidente a conduta ilícita e o dano, ou seja, caracterizado o nexo de causalidade, uma vez que o acidente causado pelo apelado deu causa ao dano, ou seja, é uma relação lógica jurídica, de causa e efeito, gerando o dever de indenizar, conforme preconiza o art. 186 do Código Civil.

Não bastasse, também está assegurado na Constituição Federal de 1988 o direito relativo à reparação de danos morais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ainda, importante frisar que o acidente gerou inegável perda de tempo útil do autor-vítima, que também é um abuso e, por isto mesmo, possui valor intangível e não pode ser desconsiderado em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte apelada, que não resolveu na esfera administrativa, obrigando a parte autora a procurar um advogado e despender tempo com a busca da solução na esfera jurídica.

A reparação do dano moral não visa, portanto, reparar a dor no sentido literal, mas sim, aquilatar um valor compensatório que amenize o sofrimento provocado por aquele dano, sendo a prestação de natureza meramente satisfatória. **Assim, no caso em comento, evidente se mostra a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o autor**

vem sofrendo diante da impossibilidade de laborar e prover o sustento de sua família.

Ante todo o exposto, requer a reforma da sentença no ponto, para condenar as apeladas ao pagamento de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** ao apelante a título de indenização por danos morais.

e) Das perdas e danos pela contratação de advogado

Conforme demonstrado nos autos, o apelante tentou por diversas vezes solucionar o problema e ser indenizado de forma administrativa pelo proprietário do veículo causador do acidente e seguradora ré. Entretanto, os apelados mostraram-se resistentes a compor um acordo justo, fazendo com que a parte autora buscasse patrono para lhe representar a fim de ver seus direitos resguardados via judicial.

Com efeito, o Código Civil, em seus artigos 402 e 403 citados acima, classificam como perdas e danos aquilo que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante). No mesmo íterim, os artigos 389, 395 e 404 do CC determinam, de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [...]

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [...]

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da justiça. É este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme colacionamos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INCLUSÃO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO PRINCIPAL EXECUTADO. DECISÃO DO STJ. RESPEITO À COISA JULGADA. **O STJ, ao analisar o Recurso Especial apresentado pela ora agravante, determinou a inclusão dos honorários contratuais na indenização por danos materiais (fls. 65/68).** Desta feita, a decisão recorrida, ao afastar a inclusão da multa sobre custas,

despesas cartorárias e honorários contratuais acaba por violar a coisa julgada. Portanto, a multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73, incide sobre o total da condenação, ou seja, incluindo as despesas cartorárias e honorários contratuais. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravado de Instrumento Nº 70079530044, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019).

Ainda, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL.

1. Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.134.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 24/6/2011.)

Como pode ser visto e expressamente estabelecido nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, é evidente que os honorários advocatícios fazem parte dos valores devidos como reparação por perdas e danos. É importante ressaltar que esses artigos se referem especificamente aos honorários contratuais, uma vez que os honorários sucumbenciais, por representarem um crédito autônomo do advogado, não implicam em diminuição patrimonial para a parte vencedora da ação.

Portanto, uma vez **que os honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte prejudicada, ora apelante, a fim de garantir uma reparação integral do dano sofrido**, aquele que deu origem ao processo deve reembolsar os valores despendidos com os honorários contratuais a fim promover os princípios da restituição integral, equidade e justiça.

Dando as rés causa à ação, devem arcar com os honorários comprovadamente pagos, pois, **se não houvesse pretensão resistida por parte das rés, desnecessário seria a contratação de advogado** para ajuizamento da presente ação, julgada procedente, inexistindo dúvidas sobre a culpa e dever de reparar o caminhar do autor.

Por fim, é importante esclarecer que os honorários contratuais pactuados estão dentro da razoabilidade, visto que fixados em R\$ 500,00 + 25% do proveito econômico obtido com a ação (Evento 1, ANEXO33), e, assim, não são abusivos. Entretanto, caso este Egrégio Tribunal considere excessivo o

percentual, poderá estabelecer outro valor com base na tabela de honorários da OAB/RS.

Posta assim a questão, **requer** o provimento do recurso para condenar as apeladas ao pagamento de perdas e danos ao apelante, em decorrência da necessidade de contratação de advogados para defender em juízo seus direitos.

V. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO

Conforme disposto na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 15%, sobre a condenação.

Assim, havendo atuação em fase recursal, **requer a majoração dos honorários de sucumbência** fixados anteriormente em favor dos advogados que subscrevem o presente recurso, **para o montante de 20% do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §11 do CPC.**

VI. PREQUESTIONAMENTO

Eventualmente, em caso de não provimento do recurso de apelação, requer sejam enfrentadas todas as matérias da legislação infraconstitucional e constitucional ventiladas na inicial e presente apelação, em especial aos artigos 186, 389, 395, 402, 403, 404, 757 e 932 do Código Civil e artigo 5º, caput e inciso X da Constituição Federal e jurisprudências citadas.

Como se sabe, indispensável a expressa manifestação dessa colenda Câmara no dispositivo legal constrangido, não se permitindo o silêncio do tribunal, sob pena de macular eventual recurso especial, tornando minguada a prestação jurisdicional.

Destarte, para fins de suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade da interposição de Recurso Especial, o Apelante pugna que esta Egrégia Câmara manifeste-se expressamente sobre os artigos de Lei Federal e jurisprudências do colendo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas ao processo em análise juntados suscitados.

VII. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

- a) O recebimento do presente recurso no seu efeito ativo, nos termos do art. 1.012 do CPC;
- b) Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;
- c) A intimação das partes apeladas para, querendo, se manifestar, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;
- d) O provimento do recurso de apelação para, além do conserto do caminhão já determinado na sentença, reformar a decisão recorrida e determinar a total procedência da ação, condenando as rés ao pagamento de:

1) Lucros cessantes fixados em **R\$ 16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 de cada mês posterior ao acidente, corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

1.1) Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda que o valor citado deva ter de redução de custos, pugna-se que se considere um abatimento de no máximo 40% sobre a receita supracitada, fixando os lucros cessantes em **R\$ 10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos)** por mês;

2) Depreciação do caminhão do autor, no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a **30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente**, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

2.1) Subsidiariamente, caso esta Colenda Câmara entenda necessário, seja determinada a apuração do *quantum* da depreciação do veículo em fase de **liquidação de sentença**,

após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu;

3) Danos morais no valor de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, conforme fundamentação supra;

4) Perdas e danos representados pelos honorários contratuais que o Autor teve que despende para ter seus direitos garantidos, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 05/07/2021 e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça;

e) A condenação das apeladas ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, **majorando-os para 20%** do proveito econômico obtido em favor dos advogados que subscrevem o presente recurso, na forma do art. 85, §11 do CPC.

f) Apreciação da matéria prequestionada na eventual hipótese de não provimento do recurso.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 14 de junho de 2023.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



ADVOGADOS

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandado: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

Ciente da decisão de evento 98, que desacolheu os Embargos de Declaração apresentados pela parte Demandada, vem o autor **ratificar** o recurso de apelação já apresentado no Ev. 95, em face da sentença de evento 78, pugnando, assim, pelo seu regular recebimento e prosseguimento.

Outrossim, tendo em vista que até o presente momento não foi iniciado ou autorizado pelos Demandados o início do conserto do caminhão por parte das demandadas, informa ao Juízo que o autor irá solicitar à mecânica em que o veículo permanece desde o acidente para que inicie os reparos e, após, irá informar o valor das despesas de conserto para que a parte demandada realize o pagamento ou sejam bloqueados os valores.

Posta assim a questão, **requer** o regular prosseguimento do feito, com o recebimento e processamento da apelação de evento 95, conforme pedidos lá expostos e procedimentos de praxe.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 26 de setembro de 2023.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandado: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

Outrossim, tendo em vista que até o presente momento não foi iniciado ou autorizado pelos Demandados o início do conserto do caminhão por parte das demandadas, o Demandante solicitou orçamento preliminar da Mecânica em que o veículo guarnece, recebendo previsão inicial de custos que somam **R\$ 85.899,80 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais com oitenta centavos)**, conforme orçamento anexo.

Assim, considerando que o autor não dispõe desses recursos para solicitar o início dos reparos, **requer** a intimação dos Réus para que depositem o valor supracitado nos autos a fim de garantir o pagamento e início dos consertos e, caso não seja realizado o depósito voluntário, que o juízo determine o bloqueio dos ativos financeiros necessários de contas bancárias em nome das demandadas para custear os reparos, conforme determinado na sentença.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 3 de novembro de 2023.

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049
Apelante: MAICON DENTI
Apelada: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, nos autos do processo em epígrafe, movida por **MAICON DENTI**, também já qualificado, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, através de seu procurador que esta subscreve, apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO**, requerendo após a juntada aos autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 11 de dezembro de 2023.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR, DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APELANTE: MAICON DENTI

APELADO: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AUTOS Nº ORIGEM: 5001804-71.2021.8.21.0049

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

COLENDIA TURMA

EMÉRITOS JULGADORES

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES**, ajuizada pelo Autor, **MAICON DENTI** em face dos Réu **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO – MOVEIS** e da Ré **HDI SEGUROS S/A**, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 23/02/2021.

Afirma o Apelante, que no dia 23/02/2021, por volta das 16h30min, trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placa CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da Requerida, sendo conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que, após realizar a ultrapassagem no terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, Placa ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no seu caminhão, ocasionando o sinistro. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Em decorrência do acidente, afirma que sofreu inúmeros prejuízos, pleiteando pelo pagamento das seguintes indenizações:

- **Danos morais** – não inferior a R\$30.000,00 (trinta mil reais).
- **Danos emergentes** - R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)
- **Lucros cessantes** - no valor mensal de R\$16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos), até a finalização do conserto e liberação do caminhão para que o Autor possa voltar a trabalhar.



- **Danos Materiais-** não inferior a R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente.
- **Perdas e danos pelos honorários contratuais** – pelos honorários contratuais que o Autor teve que despendar para ter seus direitos tutelados, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça.

Após as defesas apresentadas (Ev. 12 e 16), e o Autor apresentar réplica (Ev. 24), foi designada audiência de instrução e julgamento (Ev. 63) nos quais, foram tomados os depoimentos das partes e das testemunhas.

Em seguida, as partes foram intimadas a apresentarem suas alegações finais (Ev. 71, 73 e 76), e, em seguida, foi proferida sentença (Eventos 78), no qual, o M.M. Magistrado **JULGOU PROCEDENTE EM PARTE** os pedidos formulados pelo Autor, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487 inc. I do CPC/15.

Esse é o teor da sentença:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Fica resolvido o processo com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes intimadas.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitada em julgado, baixe-se.

Inconformada com a r. sentença, a Seguradora Ré, opôs embargos de declaração (Ev. 85), no qual, foi conhecido e desacolhido no Tribunal.

O Autor, inconformado com a r. sentença, interpôs Recurso de Apelação (Ev. 95), no qual, as partes foram intimadas a se manifestarem.

DAS RAZÕES DO RECURSO

Insurge-se as alegações do Apelante, onde em síntese **REQUER:**

1. **Majoração dos lucros cessantes** em R\$16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos) mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 de cada mês posterior ao acidente, corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

1.1) Subsidiariamente, R\$10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos) por mês, considerando o abatimento dos custos de 40%.

2. Depreciação do caminhão, no valor de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

2.1) Subsidiariamente, seja determinada a apuração do quantum da depreciação do veículo em fase de liquidação de sentença após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu;

3. Danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

4. Perdas e danos representados pelos honorários contratuais que teve que despender para ter seus direitos garantidos, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 05/07/2021 e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça;

Acontece que, tais pleitos não merecem acolhimento.

Em relação aos lucros cessantes, conforme r. sentença, o M.M. Magistrado, entendeu “por fixar os lucros cessantes no montante de R\$3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

Ainda, entendeu que, diante dos documentos e recibos juntados nos autos, “em novembro de 2020, mês atípico por ser próximo ao final do ano, recebeu R\$ 10.432,80; janeiro de 2021 R\$2.355,20; fevereiro R\$5.936,30. Se considerarmos a quantidade de viagens, a média de valores em novembro foi de R\$ 2.608,20 e em fevereiro de R\$2.968,15, janeiro que somente realizou uma viagem foi de R\$ 2.355,20”.

No caso em tela, o Apelante não comprova que auferia uma média de ganhos líquidos superiores a R\$3.000,00 mensais, conforme os rendimentos dos meses de novembro, janeiro e fevereiro.

Ademais, as declarações de renda emitidas pela empresa Holand, que é empresa familiar e de propriedade do pai do Autor, não podem ser admitidas como prova de lucro, visto que, possui por obviedade interesse na causa.

Para que haja o deferimento do pleito de indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova da ocorrência do efetivo prejuízo. Desse modo, não basta a existência de mera expectativa de ganho. O dever de indenizar não abrange **dano hipotético**.

Nesse compasso, os lucros cessantes se restringem ao ganho que a parte razoavelmente deixou de auferir, em decorrência da não-utilização da coisa danificada. Dessa forma, a indenização deve ser fundada em premissas seguras de modo a não se contemplarem lucros imaginários ou hipotéticos.

Desta forma, para fazer jus à indenização pretendida, cabia à parte autora provar, de modo escorreito, o que deixou de auferir com a eventual impossibilidade laborativa, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, por ser correspondente a fato constitutivo do seu direito.

Diante do exposto, **REQUER** seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização de lucros cessantes pleiteados pelo Apelante.

Em **relação ao pagamento diante da depreciação do veículo**, tal pedido, não merece prosperar.

Conforme delimitado pelo M.M. magistrado na r. sentença "Postula a parte autora a indenização pela desvalorização do veículo em razão do acidente, pedido que também não merece prosperar."

No caso, não comprova a parte autora a alegada desvalorização do veículo, não podendo presumir que o veículo tenha perdido valor de mercado em razão do acidente, uma vez que será realizado o conserto integral dos danos ocasionados ao bem".

No caso em tela, Vossa Excelência, o Apelante deveria ter demonstrado, que em decorrência do evento danoso, houve a perda efetiva na valoração e comercialização do bem, o que, não foi comprovado nos autos, e, em razão disso, o pedido não merece prosperar.

Ou seja, a desvalorização do veículo após a ocorrência de um acidente não é presumida, sendo imprescindível a comprovação de que haveria a sua alienação por preço abaixo do valor de mercado

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - COBRANÇA DE SEGURO DE DANO VEICULAR - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA SEGURADORA - 1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) JUNTO À RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À APURAÇÃO DO SINISTRO E PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA - INACOLHIMENTO - DISPENSABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE REFERIDO DÉBITO DA COBERTURA SECURITÁRIA - NEGATIVA INDEVIDA - 2. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - INACOLHIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA AO AUTOR - UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DO INFORTÚNIO - TRANSFERÊNCIA DO SALVADO LIVRE E DESEMPARADO À SEGURADORA - PARCIAL ACOLHIMENTO - 3. AFASTAMENTO DE MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO EM 2% DO DÉBITO - APLICABILIDADE DO ART. 52, § 1º, DO CDC - APLICAÇÃO ISONÔMICA - PLEITO RECHAÇADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Receita Federal, por parte de seu segurado, não é requisito insuperável para justificar o não pagamento da cobertura securitária.

*2. **Não soa justo, nem razoável, impingir ao consumidor os efeitos da morosidade na apuração do sinistro pela seguradora, fazendo com que haja depreciação do valor de mercado do veículo e consequente minoração do valor indenizatório. Com o pagamento da indenização securitária para os casos de perda total de veículo, cabe ao segurado a entrega do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, sob pena de enriquecimento ilícito.***

*3. Nos contratos regidos pelo CDC, a cláusula penal moratória está limitada a 2% sobre o valor do débito (art. 52, § 1º, CDC), sendo exigível a ambos os contratantes, por isonomia. (TJSC, Apelação n. 0309646-76.2015.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-11-2023). **(Grifo nosso)**.*

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL POR OUTRO EQUIVALENTE, NOVO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR CONTRA A FABRICANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. **PROVA PERICIAL REALIZADA A APONTAR QUE O AUTOMÓVEL SE APRESENTA PRÓPRIO PARA USO E DESPROVIDO DE QUALQUER DEPRECIÇÃO CAUSADA PELOS CONSERTOS EXECUTADOS PELA RÉ.** PERSISTÊNCIA DE DEFEITO SEM GRAVIDADE NO PARA-BRISA TRASEIRO, CUJA SOLUÇÃO PODE-SE DAR MEDIANTE A SIMPLES TROCA DA PEÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA VÍCIO DO PRODUTO SUFICIENTE PARA LASTREAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO. AUSÊNCIA DE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS A TÍTULO DE ABATIMENTO DO PREÇO OU MESMO INDENIZATÓRIO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO FORMULADO (ART. 492, CPC). DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.*

(TJSC, Apelação n. 0302732-36.2014.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 01-08-2023).

Ademais, o Apelante não juntou aos autos qualquer documento, laudo de vistoria, ou até mesmo, um orçamento que pudesse corroborar com tal pedido.

Por fim, conforme delimitado na r. sentença, o veículo ainda está em vias de conserto, não sendo possível verificar se houve ou não a depreciação do veículo.

Diante disso, REQUER seja o pedido de pagamento de depreciação do veículo, julgado improcedente.

Já em **relação ao pagamento de danos morais**, este não merece acolhimento.

Conforme decisão do M.M. Magistrado, "na sentença não há comprovação de que o autor tenha sofrido abalo moral, uma vez que não ficou demonstrado no acidente mudança significativa na rotina do Autor, não houve abalo financeiro e psicológico. Para configuração dos danos Morais, é necessário a existência do nexo de causalidade entre as condutas e consequências da moral do ofendido".

Nesse intuito, Antônio Jeová Santos, em sua obra **Dano Moral** Indenizável, 2.^a ed., São Paulo: LEJUS, 1999, p. 112, que destaca que o que caracteriza o **dano** moral "é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual, ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação".

Ou seja, não restou demonstrado as razões que configuram o dano moral. Segundo Maria Helena Diniz, "o dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo".

Ademais, de acordo com a doutrina, para que seja configurado o dano moral, deve ocorrer ofensa grave e séria à honra, à imagem ou a qualquer outro direito da personalidade da vítima, sob pena de se descambar para o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência destaca:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDADA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Danos materiais. Desvalorização do veículo. Inviável acolher o pedido de condenação da demandada ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo em razão do acidente de trânsito, diante da ausência de prova cabal de dita desvalorização, dano material que precisa ser comprovado. Danos morais. Apesar dos aborrecimentos referentes à ocorrência de um acidente de trânsito, não houve violação da integridade física ou comprovação de abalo moral mínimo sofridos pelo autor, mas mero dissabor, não tendo, o apelante, sofrido lesões físicas, somente danos materiais, descabida, portanto, a fixação de indenização por dano moral, devendo ser afastada a pretensão indenizatória pleiteada pelo demandante.

Ônus de sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece inalterada a distribuição dos ônus de sucumbência, sendo caso de fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. Todavia, estes já foram fixados, na origem, em percentual máximo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 00257367820218217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 17/12/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022).

Doutrina e jurisprudência, por maioria, entendem que o dano moral independe de prova, bastando, para tanto a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e os aborrecimentos, angústias e dissabores enfrentados pela vítima.

Desta maneira, tal pedido não merece prosperar, já que não foi comprovada pelo Apelante, os requisitos do dano moral.

Por fim, em relação ao pleito, de **perdas e danos representados pelos honorários contratuais**, tal pleito, não merece acolhimento. Senão vejamos:

De acordo com a r. sentença, "não prospera o pedido, visto que não há como compelir a parte ré ao pagamento de honorários convencionados em contrato no qual não teve participação".

Em concordância com a r. sentença, quanto à reparação de danos requerida pelo Apelante em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o EREsp n. 1507864/RS, expressamente consignou que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EResp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

Diante disso, a jurisprudência tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE NA SENTENÇA VERGASTADA, A QUAL RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA SOBRE AS QUESTÕES QUE SE RELACIONAM AO CERNE DA LIDE. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A ENFRENTAR QUAISQUER ARGUMENTOS OU NORMAS LEGAIS COM QUE ESGRIMAM AS PARTES NO TRANSCORRER DO FEITO, QUANDO A MOTIVAÇÃO EXPOSTA PARA ALICERÇAR O DECISUM AFASTA, LOGICAMENTE, CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, RESSALTANDO QUE, NO CASO, AS RAZÕES PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU E A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO

AO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS RESTARAM BEM FUNDAMENTADOS. A VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA SE DÁ IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, A PARTIR DAS ALEGAÇÕES INSTADAS NA PETIÇÃO INICIAL PELA PARTE AUTORA, SENDO QUE, NO CASO, ESTA SUSTENTA A RESPONSABILIDADE, TAMBÉM, DO ADVOGADO DA CORRÉ PELO PROTESTO DE TÍTULO CUJA PRESCRIÇÃO HAVIA SIDO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. CONTUDO, NO MÉRITO, NÃO PROCEDE A AÇÃO EM FACE DO CODEMANDADO, VISTO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PARTICIPADO DO ATO ILÍCITO, QUAL SEJA O PROTESTO DO TÍTULO ADULTERADO, SENDO QUE A MERA RETIRADA DO DOCUMENTO ORIGINAL DOS AUTOS PELO ADVOGADO E A ENTREGA A SUA CLIENTE NÃO SE CONFIGURA CONDUTA ILÍCITA OU MÁ-FÉ. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVE SER COMPROVADA NOS AUTOS, SENDO QUE O PEDIDO SE RELACIONA INTRINSECAMENTE COM AS DESPESAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TRATANDO-SE DAS CUSTAS, HONORÁRIOS, PEDÁGIO E GASOLINA PARA LEVAR PETIÇÃO EM MÃOS DO JUÍZO. NESSE PASSO, OS COMPROVANTES DOS GASTOS COM GASOLINA E PEDÁGIO NÃO RESTARAM COMPROVADOS NOS AUTOS, AO PASSO QUE AS DESPESAS COM AS CUSTAS É DECORRÊNCIA NATURAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E A **DESPESA COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO É PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL**. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50016454920118210027, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30-09-2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES CUJAS DATAS DE EMISSÃO FORAM ADULTERADAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGAIS. ART. 80, II E III E ART. 81 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. PROTESTO. DUPLICATA POR INDICAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. **PEDIDO DE PERDAS E DANOS FUNDADO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE**. CONCESSÃO DO PEDIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71010316040, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-03-2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. **Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça**. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Desse modo, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais.

DOS PEDIDOS

Diante disso, **REQUER** aos Nobres Julgadores, que sejam apreciadas Contrarrazões do Recurso de Apelação, e julgados improcedentes os pedidos do Apelante, para que a sentença seja mantida na íntegra.



Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 11 de dezembro de 2023.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Autos nº 5001804-71.2021.8.21.0049

RECORRENTE: MAICON DENTI

HDI SEGUROS S/A, já qualificado nos autos supra referidos, de **AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO**, vem respeitosamente apresentar:

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Em face do recurso interposto pelo recorrente, pelos motivos de fato e de direito em
apartado.

Por derradeiro, que todas as futuras intimações sejam realizadas,
EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH,**
OAB/RS 18.673, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes
termos, pede deferimento.

Curitiba, 1 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

OAB/RS 18.673

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

RECORRENTE: MAICON DENTI

RECORRIDO: HDI SEGUROS S/A E OUTRO

ORIGEM: 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN

PROCESSO: 5001804-71.2021.8.21.0049

**COLENDIA CÂMARA,
EMÉRITOS JULGADORES,**

I. DOS FATOS

A parte autora ingressa com a demanda em razão de sinistro ocorrido na data de 23 de fevereiro de 2021, o qual teria causado diversos danos ao caminhão de propriedade do requerente.

Segundo as alegações descritas na inicial, o motorista do veículo segurado, após realizar ultrapassagem de um terceiro caminhão envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461), acabou perdendo o controle da direção, vindo a colidir contra o caminhão do Autor.

Assim, imputando a responsabilidade do evento ao Requerido, recorreram ao Poder Judiciário com o intuito de condená-lo ao pagamento de: (i) Danos emergentes para conserto do caminhão, no valor de R\$ 62.515,00; (ii) Lucros cessantes no valor de R\$16.698,70 por mês; (iii) Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00; (iv) Despesas de honorários contratuais; (v) além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

A Ré R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, ao contestar, requereu a denúncia da HDI Seguros S/A à lide, e impugnou de forma específica os pedidos da inicial, em especial quanto à ausência de culpa do veículo requerido em relação ao acidente.

Esta parte, ao contestar, **aceitou a denúncia** dentro dos limites do contrato de seguros, e impugnou as alegações autorais, reforçando a tese quanto a inexistência de prova de culpa do segurado pelo acidente.

Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa do veículo requerido pelo acidente, condenando as rés ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente, consistente no reparo do caminhão às custas da Cia, bem como, em lucros cessantes, estimados em R\$ 3.000,00 desde o acidente até a efetiva entrega do veículo.

A seguradora apelada opôs embargos, alegando obscuridade do julgado quanto a forma de atualização da condenação a título de lucros cessantes, uma vez que o juízo considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Ainda, aventado nos aclaratórios a omissão do juízo acerca da forma de atualização da importância segurada, pugnando-se para que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado.

Por sua vez, o recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença no sentido de majoração dos lucros cessantes, indenização em razão da depreciação do veículo e reparação dos danos morais que entende ter sofrido.

Esses são os fatos sucintamente expostos.

II. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO AO PATAMAR DOS LUCROS CESSANTES

Pretende a Recorrente a reforma da decisão, sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos seriam suficientes para se valores os lucros cessantes, no patamar pretendido na exordial.

Sem razão.

Como bem pontuado pelo MM. Juiz, a declaração de renda emitida pela empresa Holand não pode ser admitida como prova de lucro, vez que se trata de documento sem

valor fiscal, emitido por Empresa Familiar de propriedade do pai do autor, o qual possui claro interesse na causa.

Cabia ao apelante fazer prova cabal do efetivo prejuízo alegado, não podendo se valer de documentos sem poder probatório legal.

Ressalta-se que, para fins de cálculo de lucros cessantes, a renda considerada é a receita líquida, ou seja, a média salarial recebida nos três últimos meses que antecederam o evento, descontando-se eventuais despesas para exercício da função (combustível, manutenção, alimentação, dentre outros).

A indenização não poderá ser fundada em lucros imaginários ou incertos, mas somente em bases seguras daquilo que razoavelmente se deixou de ganhar, ou seja, aquilo que certamente sucederia com o curso natural das coisas.

Assim, considerando o escoreito entendimento do juízo *a quo* acerca da valoração da média de renda, pugna-se para que a sentença seja mantida em seus próprios termos, indeferindo o pleito de reforma quanto à majoração dos lucros cessantes.

III. DA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS

Tem-se ainda, que cabia à parte autora, ora recorrente, o ônus de fazer prova mínima de suas alegações, entretanto, não há nos autos nenhuma prova capaz de atestar a ocorrência do alegado dano moral pretendido.

A inócua argumentação do recorrente não deve prosperar, já que restou devidamente oportunizada a produção de prova nesse sentido, porém, o recorrente não se desincumbiu do seu encargo, portanto, não há que se falar em reforma da decisão.

Temos, portanto, que o recorrente deveria demonstrar os danos sofridos, aptos a ensejar direito a reparação, **o que não foi feito**. Não basta a simples alegação do dano moral, sendo obrigatória a sua comprovação. Caso contrário, estar-se-ia admitindo enriquecimento sem causa¹.

Conforme bem abordado pelo juízo singular, não restou demonstrado, além da frustração de expectativa contratual, outra circunstância ensejadora de indenização pelo

¹ **Art. 884.** Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

instituo do dano moral, quanto mais no valor os danos morais no montante almejado pelo recorrente.

Mesmo porque, é entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenização por danos moral.

O conjunto probatório não consente que se atribua responsabilidade à seguradora/recorrida no patamar pretendido.

Nesse contexto, requer-se a aplicação dos artigos 944² e 945³ do Código Civil, de modo a não permitir que o recorrente enriqueça sem causa.

Nessa esteira, tem-se que o manejo do recorrente não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida incólume.

IV. DA DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO

Busca ainda o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela suposta depreciação que o veículo sofreu depreciação de seu valor de mercado.

Entretanto, conforme apontado pelo magistrado singular, inexistente prova de que o caminhão tenha sofrido qualquer depreciação em seu valor de mercado exclusivamente em razão do acidente.

O apelante deixou de apresentar laudo de vistoria competente ou orçamento válido, a fim de subsidiar tal pedido, não havendo qualquer indício de que o veículo sequer tenha sofrido a desvalorização.

Evidente que basta que ocorra o conserto que o bem, para que o mesmo, após recuperado de forma total, restitua seu status quo.

² **Art. 944.** A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

³ **Art. 945.** Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Caberia ao apelante trazer provas de suas alegações, através de laudo oficial do veículo que demonstrasse que o mesmo não está na mesma situação de antes do acidente, o que não foi feito, faltando com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC.

Assim diante da ausência de comprovação das alegações, a improcedência do pedido deverá ser mantida.

V. DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, segura de que essa Egrégia Turma Recursal irá analisar os autos com critério, a Recorrida requer:

1 - Seja **NEGADO PROVIMENTO AO APELO**, sendo mantida a sentença proferida pelo Juízo singular conforme ampla fundamentação supra.

Por derradeiro, que todas as futuras intimações sejam realizadas, **EXCLUSIVAMENTE**, em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 1 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

TIPO DE AÇÃO: Acidente de trânsito

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

APELANTE: MAICON DENTI (AUTOR)

APELADO: HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

APELADO: HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

APELADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo autor MAICON DENTI, contra a sentença que acolheu de forma parcial os pedidos formulados na ação movida contra HDI SEGUROS S.A., HDI SEGUROS S.A. e R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, em virtude de acidente de trânsito em que se envolveu com o veículo da demandada.

Em recurso, postula o autor a majoração do valor relativo aos lucros cessantes, acolhimento do pedido de indenização referente à depreciação do veículo que restou avariado com o acidente, bem como a procedência do pedido de danos morais.

Contrarrrazões juntadas.

É o relatório. Decido.

VOTO

Eminentes colegas.

A sentença não merece reparo, conforme fundamentos que seguem.

O acidente, assim como a culpa do motorista da ré MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS restou incontroversa, ante a ausência de apelação pelas demandadas. A lide resta delimitada em relação aos valores de condenação, contra os quais o autor, ora apelante, se insurge.

O demandante afirma que auferia lucros mensais que chegaria até a R\$16.000,00, o que não veio comprovado nos autos. A declaração da empresa Mudanças Holand, como bem referido pelo magistrado, não merece guarida, pois se trata de empresa do pai do autor, que após o acidente, emprestava um de seus caminhões para que o filho pudesse trabalhar. A relação é de empresa familiar, não sendo possível atribuir juízo de valor às quantias declaradas.

As testemunhas do autor referiram contratação de fretes no valor de R\$600,00, sendo que o Sr. Cleomar, que também fazia fretes para a empresa Probon, afirmou em seu depoimento que não era possível fazer uma média mensal, já que os fretes eram contratados

5001804-71.2021.8.21.0049

20005260388.V7



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

por distância, cujos destinos variavam. O pagamento era feito conforme a quilometragem rodada, não sendo possível fazer uma média. Disse a testemunha que o autor fazia mais ou menos os mesmos fretes que ela, e que se fosse pensar em algum valor, seria em torno de R\$3.000,00, sempre endossando que cada mês era diferente.

Assim, o cálculo realizado pelo magistrado está com consonância com a prova trazida aos autos.

É de ser considerado que pelo menos realizava uma viagem mensal para à Empresa Probon - análise de documentos juntados- e considerando os recibos juntados, fazendo uma média e também considerando que estamos diante de documentos que apresentam valor bruto, entendo o Juízo por fixar os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

No que diz com a pretensão de ressarcimento do valor da depreciação do bem, não assiste razão ao recorrente.

O veículo que restou danificado no acidente é um caminhão fabricado em 1971, dizendo o autor na inicial que não havia média de valor atribuída pela Tabela FIPE, provavelmente por conta do ano. Ainda, a quilometragem ultrapassava 500.000 km, conforme constou no Boletim de Ocorrência lavrado no dia do evento, em que relacionados todos os veículos envolvidos.

Ou seja, a depreciação ocorre quando o veículo é novo ou quase novo,, com pouquíssima quilometragem, e conforme a extensão dos reparos, efetivamente compromete a qualidade de "veículo 0km", o que não é o caso de um caminhão com **52 anos de uso**.

Também não há falar em danos morais. O acidente provocou apenas prejuízos materiais ao autor, que não sofreu, afortunadamente, nenhuma lesão, tendo o motorista que provocou o acidente vindo a óbito no momento do evento. A reparação é de cunho material e já foi acolhida em sentença, que vai mantida em seus termos.

Por fim, vai desacolhido o pedido de ressarcimento de despesas com contratação de advogado. O ingresso no judiciário é uma faculdade da parte, e a contratação de procurador é o ônus inerente a essa opção. A fixação de honorários de sucumbência em 15%, ademais, está adequado, não merecendo reparo.

Desacolhido o recurso, arcará o apelante com a majoração dos honorários recursais em 17%, mantida a suspensão, ante a gratuidade judiciária deferida.

Ante o exposto, **voto por negar provimento ao recurso de apelação.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 28/03/2024, às 16:12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20005260388v7** e o código CRC **c42f657b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 28/03/2024, às 16:12:23

5001804-71.2021.8.21.0049

20005260388.V7